

「국민임대주택 및 통합공공임대주택 우선공급 대상에 해당하는 비정규직 근로자」 일부개정고시안 설명자료

1. 개정 배경

- 「공공주택특별법 시행규칙」은 국민임대주택 및 통합공공임대주택 우선공급 대상에 해당하는 비정규직 근로자의 기준을 고용노동부장관이 정하도록 하고 있으며
- 비정규직 근로자에는 「산업재해보상보험법」에 따른 특수형태근로종사자 포함

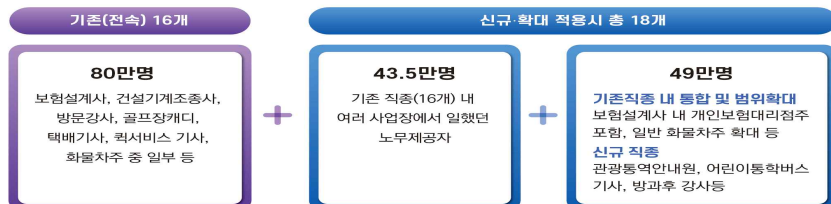
<국민임대주택 및 통합공공임대주택 우선공급 대상에 해당하는 비정규직 근로자(고시 제2022-53호)>

1. 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 기간제근로자로서 신청일 당시 현 소속 사업장에서 3개월 이상 근무하고 재직 중인 사람
2. 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 파견근로자로서 신청일 당시 현 소속 사업장에서 3개월 이상 근무하고 재직 중인 사람
3. 「고용보험법」 제2조제6호에 따른 일용근로자로서 신청일 이전 6개월 이내에 60일 이상 일용근로내역이 있는 사람
4. 「산업재해보상보험법」 제125조 및 같은 법 시행령 제125조에 따라 특수형태근로종사자에 대한 특례로 산재보험의 적용을 받고 있는 사람으로서 신청일 당시 현 사업장에서 3개월 이상 노무 제공 중인 사람

- 「산업재해보상보험법」 개정으로 특수형태근로종사자에 대한 적용 특례가 삭제*되고 '노무제공자에 대한 특례'가 신설됨에 따라 고시 개정 필요

* 「산업재해보상보험법」 일부개정(법률 제18928호, '23.7.1. 시행)으로 **특수형태근로종사자에 대한 적용 특례(법 제125조)가 삭제**되고 온라인 플랫폼 종사자 등을 포괄하는 개념으로 **"노무제공자에 대한 특례"** 신설(법 제91조의15~제91조의21)

<노무제공자의 범위>



2. 주요 개정내용

□ 특수형태근로종사자를 노무제공자로 변경

- 「산업재해보상보험법」 개정(법률 제18928호, 2023.7.1. 시행)사항을 반영하여 임대주택 우선공급 대상을 특수형태근로종사자에서 **노무제공자로 변경**

<고시개정(안)>

현행	개정
「산업재해보상보험법」 제125조 및 같은 법 시행령 제125조에 따라 특수형태근로종사자에 대한 특례로 산재보험의 적용을 받고 있는 사람으로서 신청일 당시 현 사업장에서 3개월 이상 노무 제공 중인 사람	「산업재해보상보험법」 제91조의15 및 제91조의16, 같은 법 시행령 제83조의5에 따라 노무제공자에 대한 특례로 산재보험의 적용을 받고 있는 사람으로서 신청일 당시 현 사업장에서 3개월 이상 노무 제공 중인 사람

□ 확인 신청서 서식 정비

- 신청인 **고용형태**를 특수형태근로종사자에서 **노무제공자로 변경**
- 신청인이 4대사회보험 가입내역서, 일용근로내역 등 입증 자료를 별도로 제출하지 않고, 업무 담당자가 행정정보 공동이용을 통해 확인토록 함

□ 시행일 : 고시 발령일

붙임

신구조문 대비표

현행	개정안
I. 국민임대주택 및 통합공공임대주택 우선공급 대상에 해당하는 비정규직 근로자 1. ~ 3. (생략) 4. 「산업재해보상보험법」 제125조 및 같은 법 시행령 제125조에 따라 특수형태근로종사자에 대한 특례로 산재보험의 적용을 받고 있는 사람으로서 신청일 당시 현 사업장에서 3개월 이상 노무 제공 중인 사람 II. 행정사항 1. (생략) 2. 적용례 이 고시는 이 고시 시행 후 최초로 입주자 모집 공고하는 경우부터 적용한다. 다만, 이 고시를 시행하는 날 이전에 공고된 통합공공임대주택 입주자 모집에 비정규직 근로자 항목으로 우선공급을 신청한 사람은 종전의 규정에 따른 국민임대주택 우선공급 대상자에 해당하는 비정규직 근로자 요건을 준용한다.	I. 국민임대주택 및 통합공공임대주택 우선공급 대상에 해당하는 비정규직 근로자 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- 제91조의15, 제91조의16 및 같은 법 시행령 제83조의5---노무제공자----- ----- ----- ----- II. 행정사항 1. (현행과 같음) 2. ---- ----- ----- -----. <단서 삭제>

3. (생략) 4. 재검토기한 고용노동부장관은 이 고시에 대하여 2022년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	3. (현행과 같음) 4. 재검토기한 ----- ---- 2024년 1월 1일 ----- --- 매 3년이 ----(------ -- 12월 31일까지-----)- ----- -----.
--	--

☐ 국민임대주택 ☐ 통합공공임대주택 **우선공급 대상 확인 신청서**

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간
------	------	------

①성명		②생년월일	
③주소			
④연락처	전화번호		
	휴대전화번호		
	E-mail		

⑤사업체명		⑥대표자	
⑦소재지			
⑧연락처	전화번호		

고용형태 및 근무기간	☐ 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 기간제 근로자로서 신청일 당시 현 소속 사업장에서 3개월 이상 근무하고 재직 중임
	☐ 「파견근로자보호 등에 관한 법률」에 따른 파견근로자로서 신청일 당시 현 소속 사업장에서 3개월 이상 근무하고 재직 중임
	☐ 「고용보험법」 제2조에 따른 일용근로자로서 신청일 이전 6개월 이내에 60일 이상 일용근로내역이 있음
	☐ 「산업재해보상보험법」 제91조의15 및 제91조의16, 같은 법 시행령 제83조의5에 따라 노무제공자에 대한 특별로 산재보험의 적용을 받고 있는 사람으로서 신청일 당시 현 사업장에서 3개월 이상 노무 제공 중에 있음

(서명 또는 인)

- 5 -

신청인 제출서류	기간제 근로자	근로계약서	수수료 없음
	파견 근로자	1. 근로계약서 등 파견근로자로 고용된 사실을 증명할 수 있는 서류 2. 근로자파견계약서	
	일용근로자	해당없음	
	노무제공자	건설업(건설장비운영업 제외)과 임업(벌목업) 종사 노무제공자 중에서 노무제공내역이 신고되지 않는 직종의 경우 노무제공계약서, 세금계산서 등 노무제공내역을 입증할 수 있는 자료	

서명 또는 인)

신 청 인	처 리 기 관 (기간제·파견·일용근로자 → 지방고용노동관서, 노무제공자 → 근로복지공단 지사)
신청서 작성	접 수 확 인 · 검 토 확인서 발급

☐ 국민임대주택

☐ 통합공공임대주택

우선공급 대상 확인서

신청인			
①성명		②생년월일	
③주소			
④연락처	전화번호		
	휴대전화번호		
	E-mail		
사업체			
⑤사업체명		⑥대표자	
⑦소재지			
⑧연락처	전화번호		
고용형태 및 근무기간	☐ 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 기간제 근로자로서 신청일 당시 현 소속 사업장에서 3개월 이상 근무하고 재직 중임		
	☐ 「파견근로자보호 등에 관한 법률」에 따른 파견근로자로서 신청일 당시 현 소속 사업장에서 3개월 이상 근무하고 재직 중임		
	☐ 「고용보험법」 제2조에 따른 일용근로자로서 신청일 이전 6개월 이내에 60일 이상 일용근로내역이 있음		
	☐ 「산업재해보상보험법」 제91조의15 및 제91조의16, 같은 법 시행령 제83조의5에 따라 노무제공자에 대한 특례로 산재보험의 적용을 받고 있는 사람으로서 신청일 당시 현 사업장에서 3개월 이상 노무 제공 중에 있음		

「공공주택 특별법 시행규칙」 제15조제1항,[별표4]2의나 8) 및 제17조의2제1항,[별표 5의2] 제2호나목의 3)가)(5), 「국민임대주택 및 통합공공임대주택 우선공급 대상에 해당하는 비정규직근로자」(고용노동부 고시)에 따른 국민임대주택 우선공급 대상자임을 확인합니다.

년 월 일

○○지방고용노동청(○○지청)장 또는 근로복지공단 ○○(지역본부)지사장 (인)

※ 만약 상기 사항이 허위로 판명되는 경우(거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 증서나 지위 또는 주택을 공급받는 경우)에는 주택 공급계약의 취소 및 10년 이내의 범위에서 해당자의 주택 입주자격이 제한될 수 있고, 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있음을 알려드립니다.